

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1465/2533

นายประเสริฐ สุกระพรรณา

โจทก์

นางสุชาดา ธนะรัชต์ กับพวก

จำเลย

นางสุชาดา ธนะรัชต์ จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 180)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ไปจดทะเบียนใส่ชื่อโจทก์ในฐานะผู้จัดการ
มรดกของนางมาลีนี้ สุกระพรรณา ผู้ตาย ถือกรรมสิทธิ์ร่วมเป็นจำนวนสองในห้าส่วน
ในที่ดินโฉนดเลขที่ 111362 ตำบลคลองตัน (บางกะปิฝั่งใต้) อำเภอ
พระโขนง(บางกะปิ) กรุงเทพมหานคร พร้อมตึกแถว เลขที่ 593/13-14 ซึ่งปลูกอยู่
ในที่ดินแปลงดังกล่าว หากไม่ไปให้ถือเอา คำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา
ของจำเลยที่ 1 ให้จำเลยทั้งสาม ร่วมกันชำระเงิน 106,040 บาทแก่โจทก์ พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ
และให้แบ่ง ค่าเช่าที่ดินและตึกแถวพิพาทแก่โจทก์เป็นรายเดือนจำนวนสองในห้า
ส่วน นับแต่เดือนตุลาคม 2528 เป็นต้นไปตลอดเวลาที่มีค่าเช่าอยู่ ค่าขอของโจทก์
นอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 2 ที่ 3 นอกจาก
ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา (อันดับ 174)

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 176,175)

จำเลยทั้งสามได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ โดยวางหลักประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้นสำหรับเรื่องค่าเสียหาย (อันดับ 117 แผ่นที่ 3, อันดับ 123)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในส่วนที่ให้จำเลยที่ 1 ไปจดทะเบียนใส่ชื่อโจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางมาลินี ศุกระพรรณา ผู้ตาย ในโฉนดที่ดินตามฟ้องไว้ในระหว่างฎีกา แต่ห้ามมิให้จำเลยที่ 1 ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินและตึกแถวในที่ดินดังกล่าว ให้ศาลชั้นต้น แจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ ส่วนเงินจำนวน 106,040 บาทพร้อม ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และค่าเช่า ที่ดินและตึกแถวรายเดือนจำนวนสองในห้าส่วนนั้น ให้จำเลยที่ 1 นำเงิน ค่าเช่ารายเดือนจำนวนดังกล่าวนับแต่เดือนตุลาคม 2528 จนถึงวันฟัง คำสั่งนี้พร้อมกับหาประกันสำหรับเงินจำนวน 106,040 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปีมาวางประกันจนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาต ให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา หลังจากนั้นให้จำเลยที่ 1 นำค่าเช่าดังกล่าวข้างต้นมาวางศาลภายในวันที่ 5 ของทุก ๆ เดือนหากผิดนัดเดือนใดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในส่วนนี้

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับในส่วนที่ให้จำเลยที่ 1 ไปจดทะเบียน
ใส่ชื่อโจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางมาลินี ศุกระพรรณา ผู้ตาย ในโฉนดที่ดิน
ตามฟ้องไว้ในระหว่างฎีกา แต่ห้ามมิให้จำเลยที่ 1 ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
และตึกแถวในที่ดินดังกล่าว ให้ศาลชั้นต้น แจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ ส่วน
เงินจำนวน 106,040 บาทพร้อม ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะ
ชำระเสร็จ และค่าเช่า ที่ดินและตึกแถวรายเดือนจำนวนสองในห้าส่วนนั้น ให้จำเลยที่
1 นำเงิน ค่าเช่ารายเดือนจำนวนดังกล่าวนับแต่เดือนตุลาคม 2528 จนถึงวันฟัง คำ
สั่งนี้พร้อมกับหาประกันสำหรับเงินจำนวน 106,040 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5
ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปีมาวางประกันจนเป็นที่พอใจ
และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาต ให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา
หลังจากนั้นให้จำเลยที่ 1 นำค่าเช่าดังกล่าวข้างต้นมาวางศาลภายในวันที่ 5 ของทุก ๆ
เดือนหากผิดนัดเดือนใดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลการบังคับในส่วนนี้

(อัมพร ทองประยูร-เจริญ นิลเอสงษ์-ก้าน อันนันทน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ